

MODELO DEFINITIVO - DADOS FICTÍCIOS

Análise de Viabilidade de Registro de Marca

Marca analisada Montanha Cafés	Caso TESTE-0001
Cliente Teste Operacional Rumos	Data de corte 01/09/2026 - 16h00
Apresentação Nominativa (exemplo)	Responsável Dr. Rodrigo Moura Silva - OAB/SP 188.004

FAVORÁVEL COM RESSALVAS

Neste exemplo fictício, a expressão apresenta elementos evocativos para produtos de café e exige proteção cuidadosamente delimitada. A busca simulada identificou sinal próximo em classe potencialmente afim, mas os dados deste documento não correspondem a uma pesquisa real.

Este arquivo demonstra a estrutura e o desenho finais. Antes de qualquer entrega real, todos os campos devem refletir a pesquisa realizada e a revisão pessoal do advogado.

1. Conclusão executiva

A avaliação deve responder, em linguagem clara, quais obstáculos foram encontrados, por que eles importam e qual conduta é recomendada. A faixa de conclusão é qualitativa: não representa probabilidade matemática nem promessa de deferimento.

Recomendação do exemplo: avaliar especificação restrita, confirmar a afinidade mercadológica do resultado destacado e, somente depois, decidir sobre o depósito nominativo.

2. Informações consideradas

Produtos/serviços atuais	Café torrado, café moído e venda online (dado fictício).
Expansão planejada	Cafeteria e produtos promocionais, sujeitos a confirmação.
Abrangência	Comercialização pela internet em todo o Brasil.
Uso e titular	Uso ainda não comprovado; titular pessoa jurídica em constituição.

3. Estratégia de proteção

Prioridade	Classe	Escopo sugerido	Observação
Principal	30	Café, café torrado e café moído	Validar termos aceitos pelo INPI
Afim examinada	43	Serviços de cafeteria	Pode exigir pedido separado

Modalidade simulada: nominativa. Caso o logotipo tenha relevância autônoma, comparar a conveniência de proteção mista ou figurativa em pedido próprio.

4. Metodologia e escopo

A pesquisa deve registrar expressão exata, aglutinações, separações, singular/plural, elementos dominantes, variações fonéticas, traduções pertinentes, classes principais e afins e elementos figurativos segundo a Classificação de Viena, quando aplicável.

Base principal	Sistema de busca de marcas do INPI.
Expressões	MONTANHA CAFÉS; MONTANHACAFÉS; CAFÉS MONTANHA; MONTANHA; variações pertinentes.
Resultado	3 registros triados; 1 destacado para análise jurídica (dados fictícios).

5. Anterioridades relevantes

Processo	Sinal	Titular	Situação	Classe	Relevância
TESTE-0002	Café da Montanha	Titular fictício	Pedido em exame	30	Média/alta

A tabela principal deve conter apenas resultados capazes de influenciar a conclusão. Cada processo precisa ser confirmado na fonte e analisado em conjunto com sua especificação e situação administrativa.

6. Análise de colidência e distintividade

No exemplo, os sinais compartilham os termos MONTANHA e CAFÉ, ainda que em ordem distinta. A avaliação real deve considerar impressão de conjunto, fonética, significado, elementos dominantes e a proximidade entre os produtos ou serviços. Termos evocativos ou descritivos podem receber proteção mais estreita, sem que isso elimine automaticamente conflitos.

Critério	Avaliação	Fundamento resumido
Identidade	Não identificada	Sinais não são literalmente idênticos
Semelhança fonética	Relevante	Elementos centrais coincidentes
Afinidade	A confirmar	Escopo de produtos exige leitura integral
Distintividade	Moderada/estreita	Componentes potencialmente evocativos
Risco de oposição	Não descartado	Depende de titular, uso e estratégia

7. Recomendação prática

1. Confirmar produtos, serviços e expansão pretendida antes de fechar a especificação.
2. Conferir integralmente o processo destacado e sua situação na data do depósito.
3. Avaliar depósito nominativo com especificação compatível com a estratégia comercial.
4. Se houver logotipo relevante, decidir separadamente sobre proteção mista ou figurativa.

8. Limitações da análise

A pesquisa reflete as bases acessíveis na data e hora de corte. Pedidos ainda não publicados, indisponibilidade da base, alterações posteriores, manifestações de terceiros e o exame do INPI podem modificar o cenário. A análise reduz incertezas, mas não garante concessão, ausência de oposição ou inexistência de conflito.

Não estão incluídos neste serviço o protocolo do pedido, retribuições oficiais, acompanhamento administrativo, respostas a exigências, oposições, recursos ou medidas judiciais, salvo contratação expressa em separado.

9. Próximos passos

Se o cliente desejar prosseguir, a Rumos apresentará proposta separada com titular, modalidade, classes, especificação, honorários, retribuições oficiais e escopo de acompanhamento. Os R\$ 390 da análise podem ser abatidos dos honorários do pedido da mesma marca quando a contratação ocorrer em até 30 dias da entrega.

Dr. Rodrigo Moura Silva
OAB/SP 188.004
Rumos Advocacia - Campinas/SP

MODELO COM DADOS FICTÍCIOS - NÃO UTILIZAR PARA ORIENTAR DECISÃO REAL